

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE SITIO WEB

(incluye deslinde de responsabilidades sobre pagos en línea y servicios de terceros)

Orden de Servicio N.º [____-2026]

COMPARECENCIA

EL PROVEEDOR:

Nombre / Razón social	[_____]
C.I. / R.U.C. N.º	[_____]
Domicilio	[_____]
Correo electrónico	[_____]
Teléfono / WhatsApp	[_____]

EL CLIENTE:

Nombre / Razón social	[_____]
C.I. / R.U.C. N.º	[_____]
Domicilio	[_____]
Correo electrónico	[_____]
Teléfono / WhatsApp	[_____]

ANTECEDENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD

CONSIDERANDO: Que EL CLIENTE desea obtener un sitio web corporativo tipo landing page para promocionar sus servicios, captar contactos de potenciales clientes y habilitar cobros en línea a través de una pasarela de pago de su elección;

Que EL PROVEEDOR es un prestador de servicios tecnológicos con la capacidad técnica para diseñar, desarrollar y publicar dicho sitio web;

Que ambas partes, en libre ejercicio de sus derechos, han convenido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO

EL PROVEEDOR se obliga a diseñar, desarrollar, publicar y entregar a EL CLIENTE un sitio web corporativo tipo landing page con las siguientes prestaciones:

- 1.1. Diseño responsive (adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles).
- 1.2. Formulario de contacto validado que remite los datos de los interesados directamente al número de WhatsApp que EL CLIENTE designe por escrito.
- 1.3. Enlaces y/o botón de pago que redirigen al usuario hacia el entorno de checkout de la pasarela de pago que EL CLIENTE contrate (Nuvei, Datafast u otra).
- 1.4. Mapa de ubicación y datos corporativos de EL CLIENTE en el pie de página.
- 1.5. Textos legales base (términos y condiciones, política de privacidad y política de reembolso), que EL CLIENTE deberá validar con su asesor legal.
- 1.6. Publicación del sitio en la plataforma de hosting que EL PROVEEDOR determine y conexión del dominio que EL CLIENTE indique. El detalle comercial consta en el Anexo 1, que forma parte integral de este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE Y NO INCLUIDO

El alcance del presente contrato se limita estrictamente a las prestaciones descritas en la Cláusula Primera y en el Anexo 1. De manera enunciativa y no limitativa, NO se incluye: redacción legal definitiva a medida, administración o gestión de la cuenta de la pasarela de pago, campañas de publicidad o posicionamiento, producción fotográfica o audiovisual, redacción de contenidos de negocio, y cualquier funcionalidad no listada en el Anexo 1, la cual podrá ser cotizada y contratada aparte.

CLÁUSULA TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

- 3.1. El precio total del servicio es de USD [_____] ([MONTO EN LETRAS]), más los impuestos que legalmente correspondan.
- 3.2. EL CLIENTE pagará el cincuenta por ciento (50%) a la firma del presente contrato, como condición para el inicio de los trabajos, y el cincuenta por ciento (50%) restante contra la entrega y publicación del sitio.
- 3.3. Los costos de terceros —registro y renovación del dominio, planes de hosting de pago, y comisiones de la pasarela— serán asumidos por EL CLIENTE.
- 3.4. La mora en el pago facultará a EL PROVEEDOR a suspender los trabajos y/o la publicación del sitio, previa notificación, sin perjuicio de la Cláusula Undécima.

CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO, ENTREGA Y ACEPTACIÓN

4.1. El plazo de entrega es de [____] días hábiles contados desde que EL CLIENTE entregue la totalidad de los datos, textos, logos y accesos necesarios.

4.2. Los retrasos ocasionados por la entrega incompleta o tardía de materiales por parte de EL CLIENTE no serán imputables a EL PROVEEDOR.

4.3. Se entenderá aceptado el sitio si EL CLIENTE no comunica observaciones por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega.

CLÁUSULA QUINTA.- DESLINDE DE RESPONSABILIDADES SOBRE PAGOS EN LÍNEA

5.1. El sitio web es un canal informativo y de captación de contactos. Los enlaces o botones de pago se limitan a REDIRIGIR al usuario hacia el entorno de checkout de la pasarela de pago. El sitio no procesa, no almacena, no autoriza ni transfiere dinero, y no recopila datos completos de tarjetas de crédito.

5.2. EL CLIENTE declara que contratará la pasarela de pago (Nuvei, Datafast u otra) de manera directa e independiente, a su propio nombre, siendo titular único de la cuenta de comercio correspondiente y responsable del cumplimiento de sus términos y condiciones.

5.3. La aprobación o rechazo de transacciones, las retenciones, demoras, reversas o contracargos (chargebacks), las comisiones, tarifas y liquidaciones de fondos son responsabilidad exclusiva de la pasarela de pago y/o de la institución financiera correspondiente, y en ningún caso de EL PROVEEDOR.

5.4. EL PROVEEDOR no mantiene relación contractual alguna con la pasarela de pago ni interviene en el flujo de dinero. Las incidencias de pago serán atendidas directamente por la pasarela a EL CLIENTE conforme a sus canales de soporte.

5.5. La disponibilidad y funcionamiento de servicios de terceros indispensables para la operación del sitio —incluidos WhatsApp/Meta, Google Maps, la plataforma de hosting/CDN y el registrante del dominio— escapan al control de EL PROVEEDOR, quien no asume responsabilidad por sus fallas, suspensiones o cambios.

[Nota: esta cláusula constituye un deslinde de responsabilidad; se recomienda su revisión legal para validarla frente a la operación concreta antes de la firma.]

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

6.1. Entregar información veraz, completa y de la cual ostente derechos de uso (marca, logo, textos, imágenes).

6.2. Validar con su asesor legal los textos legales publicados en el sitio antes de su uso comercial.

6.3. Mantener al día sus propias cuentas y contratos con terceros (pasarela de pago, dominio, servicios corporativos).

6.4. Abstenerse de utilizar el sitio para actividades ilícitas o contrarias a la ley ecuatoriana.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1. Pagado el precio total, los derechos sobre el sitio web desarrollado a medida y los contenidos aportados por EL CLIENTE corresponden a EL CLIENTE.

7.2. EL PROVEEDOR conserva la mención de crédito de desarrollo en el pie de página, salvo acuerdo escrito en contrario, así como la titularidad de sus herramientas, código base genérico y conocimientos técnicos previos.

7.3. EL CLIENTE garantiza que los materiales que aporte no vulneran derechos de terceros, asumiendo toda responsabilidad derivada de su inclusión en el sitio.

CLÁUSULA OCTAVA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

8.1. La responsabilidad total y acumulada de EL PROVEEDOR, por cualquier concepto, no excederá el monto efectivamente pagado por EL CLIENTE bajo este contrato.

8.2. EL PROVEEDOR no responde por lucro cesante, pérdida de oportunidades, reclamos de terceros ni por los supuestos descritos en la Cláusula Quinta.

[Nota: cláusula de limitación de responsabilidad; se recomienda revisión legal antes de la firma.]

CLÁUSULA NOVENA.- MANTENIMIENTO (OPCIONAL)

9.1. EL CLIENTE podrá contratar un plan de mantenimiento mensual de USD [_____] ([MONTO EN LETRAS]), que incluye: actualizaciones de contenido (hasta dos al mes), monitoreo de disponibilidad, gestión de renovaciones de dominio y hosting, y soporte por correo o WhatsApp en horario hábil.

9.2. No se incluyen nuevas funcionalidades, rediseños ni gestiones frente a la pasarela de pago, los cuales se cotizarán aparte.

9.3. El plan rige mes a mes y cualquiera de las partes podrá terminarlo con quince (15) días de aviso previo. En ausencia del plan, y concluida la garantía de [30] días por defectos de funcionamiento imputables al desarrollo, EL PROVEEDOR no tendrá obligación de soporte posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD

Cada parte guardará reserva sobre la información confidencial de la otra parte que conozca con ocasión de este contrato, durante su vigencia y hasta doce (12) meses después de su terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN

11.1. La mora en el pago superior a cinco (5) días hábiles facultará a EL PROVEEDOR a suspender la publicación del sitio, previa notificación.

11.2. El incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones facultará a la parte afectada a terminar el contrato mediante notificación escrita. Los valores pagados por trabajos efectivamente realizados no serán reintegrables.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES

Los correos electrónicos y números de WhatsApp consignados en la comparecencia y en las firmas constituyen domicilios válidos para efectos de notificaciones, incluidas las de terminación o incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS

Este contrato se rige por la legislación de la República del Ecuador. Las partes intentarán resolver toda controversia mediante negociación directa y, de no lograrlo dentro de quince (15) días, se someten a la jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de [_____].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DISPOSICIONES FINALES

14.1. Este contrato se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Las firmas manuscritas o electrónicas, así como la aceptación escrita por correo electrónico o WhatsApp, surten plenos efectos entre las partes conforme a la legislación ecuatoriana de comercio electrónico y mensajes de datos.

14.2. El Anexo 1 (Datos del Proyecto) forma parte integral de este contrato.

ANEXO 1.- DATOS DEL PROYECTO

Dato del proyecto	Valor / detalle
Nombre del proyecto / sitio web	
Dominio a conectar	
Número de WhatsApp del negocio (destino de contactos)	

Dato del proyecto	Valor / detalle
Pasarela de pago elegida (Nuvei / Datafast / otra)	
Servicios y precios a publicar	
Precio total del desarrollo (USD)	
Plan de mantenimiento mensual (sí / no, monto)	
Fecha estimada de entrega	

En señal de conformidad, firman las partes:

EL PROVEEDOR

Nombre / Razón social:

C.I. / R.U.C. N.º: _____

Firma: _____

Lugar y fecha: _____

Correo: _____

Teléfono / WhatsApp:

EL CLIENTE

Nombre / Razón social:

C.I. / R.U.C. N.º: _____

Firma: _____

Lugar y fecha: _____

Correo: _____

Teléfono / WhatsApp:
